

1500522-69.2019.8.26.0136

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

Comarca: Avaré

Foro: Foro de Avaré

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2235586/2019 - DEL.POL.IARAS, 4096074 - DEL.POL.IARAS, 257/18/117 - DEL.POL.IARAS, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Avaré

Foro de Avaré

1ª Vara Criminal

Rua Abílio Garcia, 527, Avare-SP - cep 18706-047

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500522-69.2019.8.26.0136 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500522-69.2019.8.26.0136

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2235586/2019 - DEL.POL.IARAS, 4096074 - DEL.POL.IARAS, 257/18/117 - DEL.POL.IARAS, 2235586 - DEL.POL.IARAS, 257/18/117 - DEL.POL.IARAS, 2235586 - DEL.POL.IARAS, 257/18/117 - DEL.POL.IARAS, 2235586 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 257/18/117 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2235586 - DISE- DEL.SEC.AVARE, 257/18/117 - DISE- DEL.SEC.AVARE, 2235586-16.2019.120117 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Avaré

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS FABRÍCIO JOSÉ DOURADO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

VISTOS

LUANA DOURADO SANTANA e LUCAS FABRÍCIO JOSÉ DOURADO, já qualificado nos autos (fls. 33 e 19/20), foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 c.c. artigo 40, inciso III, o último, ainda, na forma do artigo 29, caput, do CP, sob a acusação de que na tarde de 13 de dezembro de 2018, por volta das 13h20min, na Rua Rio Grande do Sul, interior da agência dos Correios, neste município e comarca de Avaré, LUANA DOURADO SANTANA remeteu à

Penitenciária "Orlando Brando Filinto" 02 (duas) porções de maconha, acondicionada em embalagem um par de tênis, com peso de 52,8g (cinquenta e dois gramas e oitocentos miligramas), conforme laudo de exame químico toxicológico de fls. 10/11, substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (portaria 344/98 SVS/MS). Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, LUCAS FABRICIO JOSÉ DOURADO concorreu de qualquer forma para a prática do crime acima descrito.

Portaria e demais peças do inquérito policial (fls. 01/141). Notificados sobre as acusações que lhes foram imputadas (fls. 180 e 182), os réus apresentaram defesa prévia por meio de defensor público (fls. 186 e 197). Não sendo o caso de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 05 de outubro de 2021 (fls. 199/200). Designada audiência de instrução e julgamento, foi ouvida uma testemunha da acusação e, ao final, os réus foram interrogados (fls. 269/270).

Em alegações finais orais, o Ministério Público discorreu sobre toda a prova produzida e pugnou pela procedência da ação a fim de condenar os réus nos termos da denúncia (fls. 294/299). Por sua vez, a douta defesa pugnou pela improcedência do presente feito com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no valor mínimo e que, quanto à ré Luana, estão ausentes quaisquer circunstâncias agravantes da pena, bem como ausentes atenuantes, e, na terceira fase, não há causas de aumento para ambos os réus. Outrossim, pleiteou a aplicação do tráfico privilegiado, ressaltando que a ré Luana é primária e não se dedicava à prática criminosa. Pugnou pela fixação do regime inicial aberto ou semiaberto e pela conversão de eventual pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou, não sendo esse o entendimento do Juízo, requereu a concessão da suspensão condicional da pena. Por fim, pleiteou seja concedido à ré Luana o direito de recorrer em liberdade (fls. 303/313).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e Decido.

A pretensão punitiva estatal é IMPROCEDENTE.

A materialidade do delito restou configurada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/05, autos de exibição e apreensão (fls. 06/07), laudo pericial grafotécnico (fls. 43/45), laudo químico-toxicológico (fls. 93/95), bem como por toda prova oral produzida.

A autoria, por sua vez, é controvertida.

A testemunha de acusação Loukevin Augusto Rodrigues de Castro, agente penitenciário, em Juízo, disse que, na data e local dos fatos, durante a inspeção de entrada do "Sedex" destinado ao réu Lucas foram encontradas duas porções de maconha embaladas em plástico transparente dentro da sola de um par de tênis preto, que foram detectadas ao passarem pelo aparelho de raio X. Disse que não abre Sedex e não faz inspeção se não estiver tudo certo e não chega nenhum Sedex sem a visita estar cadastrada. Relatou que foi conferido o nome da genitora dos réus e ela estava cadastrada como visita.

Em sede de interrogatório judicial, o réu Lucas Fabrício José Dourado, em juízo, negou os fatos. Alegou que não sabe do Sedex e nem de quem o preencheu e o enviou à penitenciária. Relatou que no dia 8 de dezembro de 2018 a ré Luana e sua genitora o visitaram e elas não falaram nada sobre enviar-lhe algo. Declarou que no dia 20 de dezembro de 2018 foi ao setor de inclusão e tinha um Sedex aberto em cima da mesa, com um par de tênis número 40, e os agentes lhe disseram que havia drogas dentro dos tênis, mas não lhe foi mostrado o entorpecente, e lhe relataram que teria sido sua genitora quem enviou esses objetos. Contou que os agentes lhe disseram que o levariam à delegacia, mas até hoje não foi levado, e depois de sair do castigo em janeiro, sua irmã Luana voltou para visitá-lo no dia 24 de março de 2019. Alegou que nas outras unidades em que passou, o preso é chamado na inclusão e o Sedex é aberto na frente do preso. Aduziu que sua mãe tem dificuldade para escrever porque cursou só até a 4ª série, e sua irmã Luana a ajudava na assinatura. Relatou que sua mãe e sua irmã lhe enviavam Sedex, mas avisavam antecipadamente e nunca lhe enviaram tênis, mas só um par de chinelos em outra oportunidade. Respondeu que algum documento seu pode ter sido perdido e os dados terem sido vazados. Alegou que era um tênis preto modelo pequeno, número 40. Disse que suas cartas passam pela

censura, tanto as enviadas quanto as recebidas.

Em sede de interrogatório judicial, a ré Luana Dourado Santana, em juízo, negou os fatos. Relatou que sempre preencheu as correspondência que enviava para o réu Lucas. Negou ter enviado tênis para o réu e que enviava somente toalhas, bermudas, blusas e alimentos. Negou que o réu Lucas tenha lhe pedido para enviar drogas a ele, pois queria que ele saísse logo da cadeia, e jamais praticaria os fatos descritos na denúncia. Respondeu que não foi mais à penitenciária, pois estava gestante e nem estava saindo. Afirmou que em 2018 trabalhava registrada e trabalha até hoje no mesmo local. Contou que no dia dos fatos estava trabalhando. Relatou que acredita que sumiu um documento do processo do réu e alguém teve acesso aos dados do acusado e fez essa maldade. Respondeu que escreveu bastante na polícia para verificar a letra, e sua mãe passou pelo mesmo processo. Alegou que não sabe o que aconteceu para o laudo concluir que é sua a letra.

Pois bem, pela prova do feito, angariada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, observo que a negativa dos acusados encontra amparo nas demais provas do feito, sendo de rigor a absolvição. Assim, os elementos colhidos na instrução não são suficientes para embasar condenação, além de qualquer dúvida razoável.

Com relação ao réu Lucas, entendo que, em se tratando de objeto enviado via sedex e interceptado antes de chegar às mãos do sentenciado, ausente provas de que ele tinha conhecimento do conteúdo da correspondência, o que se tem é conduta de terceiro, não podendo o réu ser responsabilizado, sob pena de violação do princípio da intranscendência da pena. Nesse sentido, afirma Guilherme de Souza Nucci, que:

“não são poucos os casos nos quais se descobre uma encomenda enviada pelos correios a determinado preso, contendo um aparelho celular ou seus componentes, bem como drogas ilícitas. Igualmente, ocorre, com certa frequência, encontrar o celular (ou drogas) em alimentos levados pela esposa ou companheira, ou mesmo junto ao corpo desta, dizendo-se seja destinado a certo preso. Entretanto, não se pode punir o preso por conta disso, afinal, ele não chega a ter a posse do objeto. A mulher pode praticar o crime do art. 349-A do Código Penal (ou art. 33, da Lei 11.343/2006); porém, o preso a quem seria destinado o aparelho (ou drogas) não pode ser punido. Quem enviou pelo correio deve ser processado e punido (se localizado), mas não o preso, visto que o celular (ou entorpecente) foi barrado antes de chegar às mãos dele. A pena não passará da pessoa do delinquente (responsabilidade pessoal) e a ação penal não pode atingir quem não seja o sujeito ativo do crime

(intranscendência). Poder-se-ia incluir o preso como partícipe (instigou ou induziu alguém a levar o objeto proibido) se houver prova suficiente para tanto, o que, na prática, é muito difícil. (...)” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 13ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 254-255- destaquei do original).

Também assim já entendeu o Superior Tribunal de Justiça:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ENVIO, VIA SEDEX, DE UM APARELHO CELULAR ACONDICIONADO EM UMA BARRA DE SABONETE. REVISTA PRÉVIA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DESCOBERTA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATO MATERIAL DO REEDUCANDO. FALTA DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em decorrência do princípio da intranscendência penal, a imposição de falta grave ao executado, por transgressão realizada por terceiro, deve ser afastada quando não comprovada a autoria do reeducando, através de elementos concretos. O mencionado princípio é explicado como a vedação de se pretender a aplicação da sanção penal a quem não seja o autor do fato, corolário impositivo do princípio constitucional da personalidade da pena, insculpido no art. 5º, inciso XLV, da Carta Magna. 3. In casu, não há como concluir que o paciente praticou falta grave. Com efeito, depreende-se dos autos que o apenado sequer manteve contato com o material que supostamente lhe fora destinado mediante SEDEX, porquanto o objeto proibido (aparelho celular), acondicionados no interior de um sabonete, não ingressou na unidade prisional, em virtude do diligente trabalho dos agentes penitenciários. [...] 5. Habeas corpus não conhecido. No entanto, ordem concedida de ofício para cassar o acórdão proferido pela Corte de origem, e, em consequência, absolver o paciente do cometimento da falta grave que lhe fora imputada” (Habeas Corpus n.º 651.712/MG, Rel. Min.

REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., j. 23/03/2021).

Em casos assemelhados, também assim já entendeu o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"(...) Assim, não há provas que evidenciam tenha a droga efetivamente sido encaminhada pela amásia de Robert ou que ele a tenha solicitado. A condenação, na hipótese, decorreria de um raciocínio lógico-dedutivo não conclusivo, o que é vedado. Em suma, a prova dos autos não aponta, com a certeza necessária que um decreto condenatório exige, a prática do delito pelos réus. Em situações como a aqui retratada há de haver segurança, formando contexto uníssono, capaz de não trazer dúvida acerca da responsabilidade delitiva. Havendo titubeio em questão essencial, a melhor solução deve ser a absolvição, efetivamente, para que não se corra risco de se condenar um provável inocente. Assim, ante a fragilidade do conjunto probatório acostado aos autos, a absolvição é medida que se impõe (...)" (Apelação n.º 1500236-42.2019.8.26.0411, Rel. Augusto de Siqueira, 13ª. Câmara Criminal, j. 16.04.2021, g.n.).

"(...) É certo que a materialidade do delito foi cabalmente comprovada, pois a droga foi apreendida e aferiu-se que se tratava de cocaína (cf. auto de exibição e apreensão, à fl. 06, e laudo exame químico toxicológico de fls. 14/16); contudo, a autoria, com relação ao réu Valdir Nunes da Silva, restou duvidosa. Apesar de não convencer, totalmente, a versão apresentada pelo apelante, principalmente porque não foi confirmada, em sua integralidade, por aquelas apresentadas pelas testemunhas de acusação, que apenas revistaram a encomenda destinada em seu nome; porém, a investigação foi açodada e descuidada. Há, é certo, indícios contra ele, as circunstâncias que rodearam os eventos noticiados nos autos demonstram que os acontecimentos não se nortearam pela trilha da normalidade. Mas há que se convir que não existe prova segura e convincente de que ele cometera o crime pelo qual fora condenado. Portanto, aflorando dúvidas e incertezas a respeito dos fatos tratados nestes autos, a prudência recomenda que o acusado seja absolvido, diante da insuficiência de provas, ora proclamada. (...)" (Apelação n.º 0005259-73.2018.8.26.0283, Rel. Cardoso Perpétuo, 13ª. Câmara Criminal, j. 06.02.2020, g.n. - destaquei do original).

De mais a mais, a ré não é a remetente do "Sedex" enviado e os documentos de fls. 282/285 realmente deixam dúvidas e afastam a higidez da prova acusatória. A perícia grafotécnica de fls. 43/45 apenas atesta que o "Sedex" foi preenchido pela ré Luana, mas não prova que ela sabia do conteúdo ou que poderia ter sido "desviado" o "Sedex" que ela havia preenchido. No âmbito criminal a prova precisa ser incontestável.

Destarte, diante do quadro probatório apresentado, viável o pedido de absolvição, eis que os argumentos lançados são fortes o suficiente para colocar dúvida sobre a responsabilidade penal, sendo de rigor a absolvição.

Diante do exposto, por esses fundamentos e mais o que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, ABSOLVO os réus LUANA DOURADO SANTANA e LUCAS FABRÍCIO JOSÉ DOURADO, qualificados nos autos, das imputações com relação aos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 c.c. artigo 40, inciso III, o último, ainda, na forma do artigo 29, caput, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Efetuem-se as averbações e anotações de praxe. Custas nos termos da lei.

Avare, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA